



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002926

Tocache, 03 NOV 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023243978 que contiene: Resolución judicial N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui de fecha 14.09.2016, corresponde a la sentencia de vista; Resolución judicial N° 20 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 18.10.2021, que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 675-2019 de fecha 01.10.2019; Oficio N° 3821-2021-CDJE-GRSM/PPR-YPAM emitido por la Procuraduría Pública Regional de Moyobamba de fecha 26.11.2021 que solicita el cumplimiento de la Resolución judicial N° 20 de fecha 18.10.2021; Resolución Jefatural UGELT N° 675-2019 de fecha 01.10.2019; Resolución Directoral Regional N° 0413-2022-GRSM/DRE de fecha 16.03.2022; Opinión Legal N° 92-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 05.09.2023 (016-2023455316); Memorando n° 1586-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 14.09.2023 (SIGI 016-2023409693); Informe escalafonario N° 0763-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 02.10.2023; Informe N° 092-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH./DEUDAS-SOCIALES de fecha 23.10.2023 que remite el cálculo de la liquidación judicial; Informe N° 264-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 24.10.2023 y el Memorando N° 1088-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 24.10.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30%, a favor de **ISABEL RAMIREZ SORIA** en un total de treinta y nueve (39) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones –



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002926

MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 0675-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 01 de octubre del 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N°07 (sentencia) confirmada mediante la Resolución judicial N° 11 de fecha 14 de setiembre del 2016, recaído en el expediente judicial N° 2015-044-CA, a favor de **ISABEL RAMIREZ SORIA**, por concepto de 30% preparación de clases y evaluación **desde noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012**, le corresponde el reintegro del 30% calculada sobre la base de su remuneración total (integral), en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b, reconociendo la suma de **S/ 7,215.28** soles;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0413-2022-GRSM/DRE de fecha 16 de marzo del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 0675-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 01 de octubre del 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 7215.28.26** soles a favor de **ISABEL RAMIREZ SORIA**, actual docente nombrada de la IE N° 0412 jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC y del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 20 de fecha 18 de octubre del 2021, recaído en el expediente judicial N° **0044-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Segundo considerando de la Resolución Judicial N° 20 de fecha 18 de octubre del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 0675-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 01 de octubre del 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, BONESP, DU N° 073, DU. N° 011 y DS 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00763-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 02 de octubre del 2023, de **ISABEL RAMIREZ SORIA**, actualmente la profesora labora en la institución educativa N° 0412 jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto – Sede Tocache requiere en la Resolución N° 20 de fecha 18 de octubre del 2021, que se efectúe nueva liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución judicial N° 11 de fecha 14 de setiembre del 2016 (sentencia de vista) donde dispone el pago del reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, a **ISABEL RAMIREZ SORIA** teniendo en cuenta que la bonificación será percibida solo por el periodo en que estuvo vigente la Ley del Profesorado; según el informe escalafonario se desprende que



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002926

la docente ha laborado desde el **21.05.1990 hasta el 25.11.2012**, asimismo no registra tiempo no laborado, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto;

Que, mediante Informe N° 264-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 24 de octubre del 2023, la Oficina de Administración, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **ISABEL RAMIREZ SORIA**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial recaído en el expediente judicial N° **0044-2015-0-2209-JM-CI-01**, se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UNO CON 68/100 SOLES (S/ 62,061.68)**, como se detalla a continuación:



DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CARGO / CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL								62061.68
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2	URBANO		2	C	30	PROFESOR DE AULA / NOMBRADO	10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	URBANO		7	C	30		58.99
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	URBANO		9	C	30		237.84
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	URBANO		11	C	30		488.70
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	URBANO		6	C	30		428.56
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	URBANO		10	C	30		1050.27
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	URBANO		15	C	30		1649.64
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	URBANO		9	C	30		1227.16
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	AGO 97 - OCT 98	15	C	30		2523.17
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	NOV 98 - MAR 99	5	II	30		980.85
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	URBANO		29	II	30		6992.03
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	URBANO		20	II	30		5121.79
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO		12	II	30		3433.07
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	URBANO		3	II	30		921.27
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO		9	II	30		2885.30
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	URBANO		4	II	30		1366.36
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	URBANO		8	II	30		2804.72
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	URBANO		4	II	30		1461.16
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO		75	II	30		28420.45



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002926

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **ISABEL RAMÍREZ SORIA**, con DNI N° 08128731, profesor que labora en la Institución Educativa N° 0412 jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución judicial N° 20 de fecha 18 de octubre del 2021 emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache y la Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 14 de setiembre del 2016, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0413-2022	0044-2015-0-2209-JM-CI-01	RAMIREZ SORIA, ISABEL	21.05.1990 hasta el 25.11.2012 (como profesor nombrado)	S/ 62,061.68

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH